



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/1616376

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

1601) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos do servidor público, assegurados na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, é direito tanto do trabalhador da iniciativa privada quanto do servidor público civil, podendo a lei estabelecer, para o servidor público, requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim exigir.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/561928

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

1602) Acerca dos direitos e deveres e da remuneração de servidores públicos, julgue o item a seguir.

Em casos excepcionais, o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3206487

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Mandato Eletivo (art. 38 da CF)

1603) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Considere que Letícia, analista judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, tenha sido investida no mandato de prefeita do município X. Nessa situação, Letícia não terá prejuízo na remuneração relativa ao seu cargo efetivo, caso haja compatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/2271326

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Mandato Eletivo (art. 38 da CF)

1604) Com base nas disposições constitucionais a respeito da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item que se segue.

Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para a promoção por merecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1727735

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Mandato Eletivo (art. 38 da CF)

1605) A respeito dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O afastamento de agente público titular de cargo efetivo para exercício de mandato eletivo federal subordina-se a ato vinculado da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3438926

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

1606) No que se refere à administração pública e ao Poder Executivo, julgue o item a seguir.

O servidor público federal poderá aposentar-se aos 65 anos de idade, se homem, e aos 62 anos de idade, se mulher.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008067

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

1607) No que diz respeito aos agentes públicos e ao Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado do Ceará (Lei estadual n.º 9.826/1974), julgue o item seguinte.

O regime geral de previdência social é aplicado ao empregado público, ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo comissionado, ao contratado temporariamente, ao detentor de mandato eletivo e ao servidor estabilizado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198739

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

1608) A respeito dos agentes públicos, julgue o item subsequentes, considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis do Distrito Federal (Lei Complementar distrital n.º 840/2011), a Decisão Normativa TCDF n.º 1/2018 e as disposições doutrinárias acerca do assunto.

Servidor público que ocupar cargo em comissão depois de ter sido aposentado pelo regime estatutário deverá realizar novas contribuições para o regime próprio de previdência, uma vez que a aposentadoria não cessa o vínculo com o poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020062

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

1609) Com relação aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

O servidor público organizado em carreira que deseje complementar e melhorar os rendimentos de aposentadoria futura, por prévia e expressa opção, poderá deixar de contribuir para o regime próprio de previdência, devendo, nesse caso, buscar obrigatoriamente um plano de previdência complementar ofertado por banco ou seguradora, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793885

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Preliminares e Abrangência (arts. 1º a 4º da Lei nº 8.112/1990)

1610) Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira.

Admite-se a prestação de serviços gratuitos por servidor da administração pública, desde que devidamente justificada e aprovada pela chefia imediata do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3828680

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1611) Julgue o próximo item, em relação aos poderes da administração pública e aos agentes públicos.

Denomina-se recondução a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, segundo laudo decorrente de inspeção médica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3258913

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1612) A respeito do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990.

Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade são fatores utilizados para avaliar a aptidão e a capacidade do servidor público que esteja em estágio probatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319298

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1613) Em relação à Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o item que se segue.

A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e esse retorno pode decorrer de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319302

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1614) Em relação à Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o item que se segue.

A readaptação é a forma de provimento de cargo público pela qual o servidor aposentado por invalidez retorna à atividade em razão de junta médica oficial ter declarado insubsistentes os motivos de sua aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321847

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1615) Com fundamento na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A posse em cargo público, que poderá ocorrer mediante procuração específica, é realizada, em regra, no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de provimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3322760

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1616) Julgue o item a seguir, relativo a atos e poderes administrativos, à organização da administração pública, ao provimento de cargos públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990 e à proteção de dados pessoais.

São formas de provimento de cargos públicos, de acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344862

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1617) No que concerne ao regime dos servidores públicos federais e às licitações públicas, julgue o item seguinte.

A readaptação de servidor deve ser realizada em cargo cujo vencimento seja equivalente ao do cargo que ele originalmente ocupava.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346160

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1618) Em relação aos agentes públicos, aos atos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

A posse de determinado agente em cargo público depende, em regra, de prévia inspeção médica oficial, no entanto, a critério da administração pública, essa inspeção pode ser dispensada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348039

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1619) No que se refere aos agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

A posse somente é possível nos casos de provimento de cargo por nomeação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3350064

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1620) A respeito de investidura na função pública, das atribuições do presidente da República, das normas gerais sobre parcerias público -privadas, conforme a Lei n.º 11.079/2004, e de licitações e contratos administrativos consoante a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

A investidura em função pública ocorre com a nomeação de uma pessoa para o exercício de um cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450383

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1621) Julgue o item subsequente, relativos ao estabelecido no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

Na hipótese de recondução decorrente de inabilitação em estágio probatório, caso o cargo anteriormente ocupado no serviço público federal se encontre provido, o servidor reconduzido deverá permanecer afastado, percebendo 50% da remuneração a que faria jus, até que ocorra a vacância do referido cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450385

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1622) Julgue o item subsequente, relativos ao estabelecido no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

Considere que um servidor público federal ocupante de cargo em comissão seja designado para exercer, interinamente, as funções de outro cargo de confiança, sem ser dispensado das atribuições do cargo que ocupa. Nessa hipótese, a acumulação de cargos é lícita, devendo o servidor optar por apenas uma das remunerações durante o período da interinidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3493796

CEBRASPE (CESPE) - Ass Soc (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1623) Acerca da readaptação funcional, julgue o item subsequente.

A inexistência de cargo vago é fator impeditivo para a efetivação da readaptação de um servidor, o qual, nessa hipótese, deve aguardar o surgimento de vaga para iniciar o exercício de suas atribuições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ass Soc (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1624) Acerca da readaptação funcional, julgue o item subsequente.

É garantida ao servidor julgado incapaz para o exercício do serviço público a readaptação, isto é, a investidura em cargo com atribuições compatíveis com sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1625) Acerca dos aspectos atinentes ao regime jurídico do servidor público civil da União e às carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, julgue o item a seguir, em conformidade as Leis n.º 8.112/1990 e n.º 11.416/2006.

Denomina-se reintegração o retorno à atividade de servidor aposentado, que poderá ocorrer no interesse da administração, caso a aposentadoria tenha sido voluntária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1626) Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira.

A inspeção médica oficial é um requisito necessário para a posse em cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1627) Julgue o item subsequente, relativo à legislação administrativa brasileira.

Ascensão e transferência são admitidas como formas de provimento para cargos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1628) No que concerne à investidura em cargo público e à estabilidade dos servidores públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Adquirirá estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por um período de três anos em efetivo exercício de cargo típico de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1629) No que concerne à investidura em cargo público e à estabilidade dos servidores públicos conforme a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A investidura em cargo público ocorre com a posse.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202272

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1630) No que concerne à gestão de pessoas no contexto das organizações públicas, julgue o item subsequente.

Após entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397430

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1631) Acerca do objeto do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Provimento por anulação ocorre quando o Poder Judiciário ou a própria administração pública anula demissão administrativa de servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2424372

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1632) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

São formas de provimento de cargo público a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706429

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1633) No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item seguinte.

Denomina-se reintegração o retorno à atividade de servidor aposentado, o que se fará no interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária e desde que o servidor faça o pedido de reintegração no prazo de até cinco anos após a concessão da aposentadoria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1634) No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item seguinte.

Servidor público civil federal que tenha sofrido limitação em sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica, e não tenha sido julgado incapaz deverá ser investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação, o que se denomina redistribuição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1635) No que diz respeito à administração pública, julgue o item que se segue.

A reintegração de servidor público cujo cargo foi extinto não é possível, mesmo que determinada judicialmente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1636) No que diz respeito ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

O candidato aprovado em concurso público iniciará o desempenho das atribuições do respectivo cargo público imediatamente depois de ser nomeado e empossado nele.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1637) A respeito da administração pública, dos servidores públicos da União e dos contratos e convênios celebrados pela União, julgue o item a seguir.

Considere que Guilherme, servidor estável em cargo por ele anteriormente ocupado, não tenha sido aprovado no estágio probatório do cargo público que ocupa atualmente. Nessa situação hipotética, Guilherme deverá ser reintegrado no cargo anteriormente ocupado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1638) Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A nomeação poderá se dar tanto em caráter efetivo quanto em comissão, dependendo, ambos os casos, de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1639) Acerca das regras aplicáveis aos servidores públicos do Poder Judiciário, e considerando o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990 e a Lei n.º 11.416/2006, julgue o item a seguir.

Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1640) Considerando o Código de Conduta do Conselho da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, as regras para provimento de cargos públicos, direitos e vantagens bem como o regime disciplinar dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. **Assertiva:** Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas, se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1641) Considerando o disposto nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item que se segue, acerca dos agentes públicos.

Servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1642) Com base na Lei n.º 8.112/1990 e no regime jurídico aplicável aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Vacância (arts. 33 a 35 da Lei nº 8.112/1990)

1643) Com base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsequente.

A exoneração e a remoção são hipóteses de vacância do cargo público, uma vez que há desocupação do cargo pelo servidor nos dois casos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3321848

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1644) Com fundamento na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A redistribuição, que é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, difere da remoção, que consiste no deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3344951

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1645) Acerca dos direitos e deveres dos servidores públicos civis, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990.

Caso ele não seja redistribuído, o servidor estável cujo cargo tenha sido extinto será colocado em disponibilidade até que ocorra o seu reaproveitamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3492612

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1646) Acerca de organização administrativa e agentes públicos, julgue o item a seguir.

Há possibilidade de redistribuição, de ofício, de cargo efetivo ocupado, com vistas ao ajustamento de lotação e força de trabalho às necessidades do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996002

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1647) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

O processo seletivo para a remoção de servidor público realiza-se quando o número de interessados é superior ao número de vagas, e a movimentação do servidor depende da conveniência e oportunidade da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/596616

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1648) Acerca das regras aplicáveis aos servidores públicos do Poder Judiciário, e considerando o que dispõe a Lei nº 8.112/1990 e a Lei nº 11.416/2006, julgue o item a seguir.

A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/763071

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1649) José, servidor público federal estável, praticou, no ano de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, da Lei nº 8.429/1992 e os princípios e normas de ética do servidor público, com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo público que ele ocupava, sendo possível, por interesse da administração, a redistribuição do cargo vago para outro órgão do mesmo poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3284205

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Vencimento e Remuneração (arts. 40 a 48 da Lei nº 8.112/1990)

1650) Julgue o item a seguir, com base na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais.

A irredutibilidade do vencimento do cargo efetivo não se estende às vantagens pecuniárias, sejam elas de caráter permanente ou temporário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3284206

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Vencimento e Remuneração (arts. 40 a 48 da Lei nº 8.112/1990)

1651) Julgue o item a seguir, com base na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais.

Por terem natureza indenizatória, a ajuda de custo, as diárias, o transporte e o auxílio-moradia não se incorporam ao vencimento do servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3344950

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Vencimento e Remuneração (arts. 40 a 48 da Lei nº 8.112/1990)

1652) Acerca dos direitos e deveres dos servidores públicos civis, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 8.112/1990.

Considere que determinado servidor público, que estava em débito com o erário, tenha sido exonerado no dia primeiro de junho de determinado ano. Nesse caso, o prazo para quitar o seu débito se encerrará no dia primeiro de julho do mesmo ano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142972

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Vencimento e Remuneração (arts. 40 a 48 da Lei nº 8.112/1990)

1653) Julgue o item a seguir, tendo como referência o modelo da Fundação Nacional da Qualidade, os processos e da certificação ISO 9000:2000 e o regime jurídico dos servidores públicos federais.

Aos servidores que exerçam cargos de atribuições iguais do mesmo Poder é assegurada a isonomia de vencimentos, independentemente da natureza e do local de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3258916

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Vantagens: Indenizações (arts. 49 a 60-E da Lei nº 8.112/1990)

1654) A respeito do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 8.112/1990.

As diárias são vantagens de natureza indenizatória que podem se incorporar aos vencimentos do servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421518

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Vantagens: Indenizações (arts. 49 a 60-E da Lei nº 8.112/1990)

1655) No que se refere às disposições da Lei de Acesso à Informação, ao processo administrativo, à improbidade administrativa, ao ato administrativo e aos direitos e deveres do servidor, julgue o próximo item.

O servidor público que mudar de domicílio em caráter permanente, para exercício em nova sede, no interesse do serviço, fará jus a ajuda de custo para compensar despesas de instalação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/844435

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Recursos Humanos/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Vantagens: Indenizações (arts. 49 a 60-E da Lei nº 8.112/1990)

1656) Acerca de administração de cargos, carreiras e salários, julgue o item a seguir.

Na administração pública, a remuneração abrange o ressarcimento por dispêndios havidos pelo servidor em razão da execução de atividades laborais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Vantagens: Indenizações (arts. 49 a 60-E da Lei nº 8.112/1990)

1657) Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item seguinte.

O auxílio-moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Gratificações e Adicionais (arts. 61 a 76 da Lei nº 8.112/1990)

1658) Considerando o direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

Um servidor público submetido ao regime jurídico dado pela Lei n.º 8.112/1990 não pode receber adicional por serviço extraordinário, sendo obrigatória a sua liberação no mesmo montante de horas que tenha extrapolado sua jornada habitual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Gratificações e Adicionais (arts. 61 a 76 da Lei nº 8.112/1990)

1659) Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994) e o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

Os servidores públicos estatutários estão excluídos do conjunto de funcionários públicos que fazem jus aos adicionais de insalubridade e de atividades penosas, os quais são previstos estritamente para os funcionários públicos celetistas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Gratificações e Adicionais (arts. 61 a 76 da Lei nº 8.112/1990)

1660) No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item seguinte.

O servidor público civil federal que prestar serviço no período noturno, em dias úteis, no horário das 18 h às 22 h, não fará jus ao adicional noturno.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Gratificações e Adicionais (arts. 61 a 76 da Lei nº 8.112/1990)

1661) Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

As atribuições do cargo definidas em lei não garantem, por si só, a concessão e a continuidade do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3828744

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1662) A respeito do planejamento financeiro de curto prazo, dos atos administrativos e do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente.

A licença para tratamento de saúde e a aposentadoria por invalidez são atos de natureza precária, que autorizam a administração a convocar o servidor, discricionariamente e a qualquer tempo, para a reavaliação da permanência das condições médicas que motivaram o afastamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3258915

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1663) A respeito do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990.

Durante o gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família, fica impedido o servidor público de exercer atividade remunerada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3361126

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1664) No que concerne aos agentes públicos, julgue o próximo item, com base na Lei n.º 8.112/1990.

A licença concedida ao servidor, sem prejuízo da remuneração, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro terá prazo máximo de sessenta dias, consecutivos ou não, em um período de doze meses.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3597358

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1665) Julgue o item seguinte, relativo à administração direta, aos atos administrativos e às licenças dos servidores públicos federais.

Considere que um servidor público tenha obtido uma primeira licença médica, encerrada no dia 1.º/4/2025, e que lhe tenha sido concedida uma nova licença da mesma espécie no dia 2/5/2025. Nesse caso, esta nova licença será considerada como prorrogação da primeira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996006

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1666) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

Durante o período de fruição da licença para atividade política ou para desempenho de mandato classista, o servidor público pode exercer outras atividades remuneradas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206672

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1667) No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a legislação pertinente, a licença-paternidade do servidor público federal tem duração máxima de 15 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2521377

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1668) Com base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsequente.

Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença de cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteados, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, independentemente de comprovação por perícia médica oficial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609042

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1669) Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994) e o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

A licença para capacitação poderá ser usufruída pelo servidor, no interesse da administração pública, a cada quinquênio de efetivo exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614656

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1670) Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, julgue o item a seguir.

O direito à licença-maternidade, regulamentado pela Lei n.º 8.112/1990, estende-se ao servidor público federal que seja pai genitor monoparental.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706430

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1671) No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item seguinte.

Servidor público civil federal cujo padraço esteja doente só fará jus à licença por motivo de doença em pessoa da família se já tiver cumprido o estágio probatório do cargo que ocupa e tiver sido nele aprovado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2032609

CEBRASPE (CESPE) - Psico (FUB)/FUB/Organizacional/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1672) No que diz respeito à saúde e aos direitos dos servidores públicos civis das fundações públicas federais, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 8.112/1990 prevê a possibilidade de concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família ou por afastamento do cônjuge ou companheiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1400936

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1673) No que tange aos afastamentos do serviço pelo policial rodoviário federal, julgue o item seguinte.

A policial rodoviária federal pode realizar até três doações de sangue anuais, com um intervalo mínimo de quatro meses entre elas, sem que haja a necessidade de compensação das horas não trabalhadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/623883

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1674) Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item seguinte.

O servidor em estágio probatório não poderá afastar-se para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, ainda que com a perda total da remuneração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Licenças, Afastamentos e Concessões (arts. 81 a 99 da Lei nº 8.112/1990)

1675) Julgue o item seguinte, relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público.

Em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Psico (FUB)/FUB/Organizacional/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Tempo de Serviço (arts. 100 a 103 da Lei nº 8.112/1990)

1676) No que diz respeito à saúde e aos direitos dos servidores públicos civis das fundações públicas federais, julgue o item a seguir.

Os dias de afastamento em razão de doenças profissionais são considerados como dias de efetivo exercício na contagem de tempo de serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Psico (FUB)/FUB/Organizacional/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Tempo de Serviço (arts. 100 a 103 da Lei nº 8.112/1990)

1677) No que diz respeito à saúde e aos direitos dos servidores públicos civis das fundações públicas federais, julgue o item a seguir.

Os dias de afastamento em razão de doença em pessoa da família são considerados como dias de efetivo exercício na contagem do tempo de serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Tempo de Serviço (arts. 100 a 103 da Lei nº 8.112/1990)

1678) No que diz respeito a agentes públicos, licitações e contratos administrativos, improbidade administrativa e desapropriação, julgue o item a seguir.

O tempo de serviço prestado por empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista estaduais que mudarem para o regime estatutário deverá ser considerado como tempo de efetivo no serviço público para fins de aposentadoria, disponibilidade, promoção e estabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Direito de Petição (arts. 104 a 115 da Lei nº 8.112/1990)

1679) Com fundamento na Lei nº 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Ao servidor público é garantido o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo, devendo o requerimento ser dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado pela chefia imediata do requerente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996008

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Direito de Petição (arts. 104 a 115 da Lei nº 8.112/1990)

1680) À luz da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e da Lei n.º 9.784/1999, que dispõe acerca do processo administrativo federal, julgue o item que se segue.

No que se refere ao direito de petição, cabe pedido de reconsideração contra a primeira decisão que tenha indeferido o requerimento do servidor público e, caso esse pedido também seja indeferido, caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, bem como das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2724463

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Direito de Petição (arts. 104 a 115 da Lei nº 8.112/1990)

1681) João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) que, ao final, resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou, ainda, a competência do chefe imediato para a aplicação da pena.

Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O recurso interposto por João deve ser considerado intempestivo, uma vez que, no presente caso, o prazo previsto para a interposição de recurso administrativo é de 10 dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841969

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1682) Acerca de agentes públicos, processo administrativo disciplinar e controle judicial, julgue o item a seguir.

É permitido ao servidor público participar do conselho de administração e fiscal em sociedade cooperativa prestadora de serviços a seus membros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3249746

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1683) Julgue o item a seguir com base na Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e na Lei n.º 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo federal.

O servidor público não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, nem exercer o comércio, inclusive na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249748

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1684) Julgue o item a seguir com base na Lei nº 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e na Lei nº 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo federal.

A ação disciplinar por infração punível com suspensão tem prazo de prescrição de dois anos, contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3252139

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1685) Julgue o item a seguir, considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990) e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

É proibido ao servidor atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas para tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, até o segundo grau, de cônjuge ou de companheiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3252141

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1686) Julgue o item a seguir, considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990) e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

A absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria afasta a responsabilidade administrativa do servidor acusado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255514

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1687) A respeito das disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto nº 1.171/1994), dos deveres do servidor público federal, conforme a Lei nº 8.112/1990, e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Se um servidor público federal suspeitar de irregularidade que envolva autoridade superior, ele deverá comunicar tal fato a outra autoridade que seja competente para apuração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258775

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1688) Julgue o item a seguir, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto n.º 1.171/1994), no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei n.º 8.112/1990) e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992).

Na aplicação de penalidade a servidor público federal que tenha praticado conduta ilícita, um dos elementos a serem considerados pela autoridade competente são os antecedentes funcionais do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258912

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1689) A respeito do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990.

A penalidade disciplinar aplicável ao caso de acumulação ilegal de cargos públicos é a demissão, independentemente da comprovação da boa-fé do servidor público envolvido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284204

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1690) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais.

O servidor que acumular lícitamente dois cargos efetivos e vier a ser investido em cargo de provimento em comissão poderá continuar a exercer ambos os cargos efetivos caso haja compatibilidade de horário e local.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284208

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1691) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais.

Caso o servidor público seja absolvido na esfera criminal, sua responsabilidade administrativa pelo mesmo fato será afastada, independentemente do fundamento que ensejou a absolvição penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284210

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1692) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais.

É obrigação do servidor público deixar de cumprir ordens manifestamente ilegais, ainda que emanadas de superior hierárquico, devendo o referido servidor representar contra esses atos ilícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321850

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1693) Com fundamento na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A partir da data em que o fato ilícito foi praticado, a ação disciplinar prescreve em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, em 2 anos, quanto às infrações sujeitas à suspensão, e em 180 dias, quanto às infrações passíveis de advertência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321851

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1694) Com fundamento na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Embora as sanções civis, penais e administrativas sejam independentes entre si, a responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição em sentença criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3345001

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1695) Caio, servidor público federal, mantinha sob sua chefia imediata sua irmã Maria, que ocupava cargo de confiança. O chefe da repartição, ao tomar conhecimento da situação, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de Caio, concedendo-lhe ampla defesa e contraditório. Ao final do processo, o chefe da repartição proferiu decisão aplicando a Caio pena disciplinar de advertência, tendo indicado os pressupostos de fato, porém deixado de indicar os pressupostos de direito que ensejaram a sua decisão. Caio interpôs recurso contra a decisão citada, requerendo a sua nulidade tanto por ausência de competência do chefe de repartição quanto por ausência de motivação explícita do ato por este praticado.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Foi correta a penalidade disciplinar aplicada a Caio, uma vez que a conduta de manter sua irmã em cargo de confiança sob sua chefia imediata deve, de acordo com a lei, ensejar ao servidor pena de advertência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3345005

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1696) Caio, servidor público federal, mantinha sob sua chefia imediata sua irmã Maria, que ocupava cargo de confiança. O chefe da repartição, ao tomar conhecimento da situação, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de Caio, concedendo-lhe ampla defesa e contraditório. Ao final do processo, o chefe da repartição proferiu decisão aplicando a Caio pena

disciplinar de advertência, tendo indicado os pressupostos de fato, porém deixado de indicar os pressupostos de direito que ensejaram a sua decisão. Caio interpôs recurso contra a decisão citada, requerendo a sua nulidade tanto por ausência de competência do chefe de repartição quanto por ausência de motivação explícita do ato por este praticado.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Não é procedente a alegação de Caio no que se refere à incompetência do chefe da repartição para a aplicação da penalidade de advertência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361125

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1697) No que concerne aos agentes públicos, julgue o próximo item, com base na Lei nº 8.112/1990.

Será destituído do cargo em comissão aquele que cometer infração sujeita à penalidade de suspensão, seja ele ocupante de cargo efetivo ou não.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492559

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1698) Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos federais — Lei nº 8.112/1990 — e da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992 —, julgue o item que se seguem.

A pena de destituição do cargo em comissão é aplicável ao servidor público que praticar, entre outras condutas, insubordinação grave em serviço, circunstância que incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492560

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1699) Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos federais — Lei nº 8.112/1990 — e da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992 —, julgue o item que se seguem.

No âmbito da Lei nº 8.112/1990, as ações para a apuração de infrações disciplinares praticadas por servidores públicos federais puníveis com demissão, suspensão ou cassação de aposentadoria prescrevem em 5 anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir da data de cometimento do ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3529624

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1700) João e Júlia, servidores públicos que trabalham no mesmo órgão, vêm faltando ao trabalho, sem justificativa. João está há 31 dias sem comparecer ao serviço, e Júlia tem 40 faltas não justificadas no período de seis meses, tendo intercalado períodos de

comparecimento normal com faltas não justificadas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A Júlia pode ser imputada, conforme a legislação, a prática de ilícito administrativo de inassiduidade habitual, pelas faltas não justificadas, de forma intercalada, no período de seis meses.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3529626

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1701) João e Júlia, servidores públicos que trabalham no mesmo órgão, vêm faltando ao trabalho, sem justificativa. João está há 31 dias sem comparecer ao serviço, e Júlia tem 40 faltas nãojustificadas no período de seis meses, tendo intercalado períodos de comparecimento normal com faltas não justificadas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Dado o período ininterrupto de não comparecimento ao trabalho, pode ser imputada a João a prática de ilícito administrativo de abandono de cargo, para cuja caracterização basta a falta injustificada do servidor por período superior a um mês.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3529628

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1702) João e Júlia, servidores públicos que trabalham no mesmo órgão, vêm faltando ao trabalho, sem justificativa. João está há 31 dias sem comparecer ao serviço, e Júlia tem 40 faltas nãojustificadas no período de seis meses, tendo intercalado períodos de comparecimento normal com faltas não justificadas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A fim de se caracterizar a inassiduidade habitual, faz-se necessária a demonstração do *animus* específico de abandonar o cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3529630

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1703) João e Júlia, servidores públicos que trabalham no mesmo órgão, vêm faltando ao trabalho, sem justificativa. João está há 31 dias sem comparecer ao serviço, e Júlia tem 40 faltas nãojustificadas no período de seis meses, tendo intercalado períodos de comparecimento normal com faltas não justificadas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Tanto o abandono de cargo quanto a inassiduidade habitual são infrações a serem apuradas por comissão composta por dois servidores estáveis, mediante processo administrativo disciplinar de rito sumário, com prazo de conclusão de trinta dias, prorrogável por até quinze dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3529631

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1704) O art. 142 da Lei nº 8.112/1990 estabelece diferentes prazos de prescrição da ação disciplinar conforme a sanção aplicável: cinco anos para infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; dois anos para infrações puníveis com suspensão; e cento e oitenta dias para aquelas puníveis com advertência. Acerca do prazo prescricional nesse contexto, julgue o item que se segue.

O prazo prescricional começa a correr da data da consumação do ilícito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3552578

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1705) Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

O cancelamento do registro da penalidade de suspensão de servidor público, que ocorre após o decurso de dois anos de efetivo exercício, surtirá efeitos retroativos caso o servidor não pratique, nesse período, nova infração disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3567491

CEBRASPE (CESPE) - ERSS (ANS)/ANS/Sem Área/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1706) A respeito do processo administrativo disciplinar do servidor público federal, julgue o item a seguir.

A apuração da responsabilidade do servidor em razão de suposta acumulação ilegal de cargos públicos deve seguir o rito ordinário do processo administrativo disciplinar, observada a necessidade de maior empenho instrutório e probatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3596548

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1707) Acerca do regime disciplinar do servidor público e de aspectos atinentes ao processo administrativo, julgue o seguinte item, considerando o disposto nas Leis nº 8.112/1990 e nº 9.784/1999.

Como regra, admite-se o exercício cumulativo de cargos em comissão pelo servidor público, desde que haja compatibilidade de horários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3596550

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1708) Acerca do regime disciplinar do servidor público e de aspectos atinentes ao processo administrativo, julgue o seguinte item, considerando o disposto nas Leis nº 8.112/1990 e nº 9.784/1999.

O registro funcional da penalidade de advertência é passível de cancelamento, com efeitos retroativos, se o servidor público sancionado não praticar nova infração disciplinar no período de três anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775298

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1709) Julgue o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994) e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

O servidor público é proibido de participar da administração de sociedade empresarial, personificada ou não personificada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775301

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1710) Julgue o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994) e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

Opor resistência justificada ao andamento de documento constitui, em regra, falta funcional do servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789232

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1711) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A sanção disciplinar prevista na Lei n.º 8.112/1990 para a prática de manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição é a de advertência, em regra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817067

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1712) Com fundamento no Decreto n.º 1.171/1994, na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

Segundo a Lei n.º 8.112/1990, a penalidade aplicada ao servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente terá seu registro cancelado, com efeitos retroativos, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1713) De acordo com as Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal por inexistência de provas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1714) Com fundamento nas Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999, no Decreto n.º 1.171/1994 e no Plano de Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento 2024-2025, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 8.112/1990 prevê a aplicação da penalidade de suspensão, por até 90 dias, ao servidor reincidente na prática da usura sob qualquer de suas formas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1715) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

A responsabilização administrativa de servidor, mediante processo administrativo disciplinar, não exclui a possibilidade de ele ser punido também na esfera criminal pela mesma conduta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1716) Em relação aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A aplicação da penalidade de demissão a um agente público pela prática de ato de improbidade administrativa implica a indisponibilidade de seus bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1717) No que se refere a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o próximo item, considerando as disposições da Lei n.º 8.112/1990.

Atender ao público com presteza e guardar sigilo sobre assuntos da repartição são deveres do servidor, enquanto zelar pela economia de material, conquanto não seja um dever legal, é uma boa prática recomendada para a observância do princípio da economicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206647

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1718) No que se refere a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue o próximo item, considerando as disposições da Lei nº 8.112/1990.

É direito do servidor ausentar-se do serviço durante o expediente, desde que a ausência seja justificada posteriormente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706433

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1719) No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item seguinte.

As penalidades de advertência e suspensão aplicadas a servidores públicos civis federais podem ser canceladas após os prazos legalmente previstos e, caso isso de fato ocorra, o cancelamento surtirá efeitos retroativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724461

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1720) João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) que, ao final, resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou, ainda, a competência do chefe imediato para a aplicação da pena.

Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

O chefe imediato de João agiu corretamente ao aplicar-lhe a pena, visto que, segundo a Lei nº 8.112/1990 — Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União —, João praticou conduta proibida para a qual está prevista a pena de suspensão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724464

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1721) João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou

processo administrativo disciplinar (PAD) que, ao final, resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou, ainda, a competência do chefe imediato para a aplicação da pena.

Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

É improcedente o questionamento de João no que tange à competência para a aplicação da penalidade, visto que, segundo previsão legal, no caso de suspensão de até 30 dias, a pena disciplinar pode ser aplicada pelo próprio chefe da repartição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1897863

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1722) Considerando a situação hipotética de que determinado servidor público, sem prévia autorização da chefia imediata, tenha-se ausentado do serviço durante o expediente, para comprar presentes para sua família, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 8.112/1990.

Tal conduta poderá acarretar penalidade de demissão ao servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1897864

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1723) Considerando a situação hipotética de que determinado servidor público, sem prévia autorização da chefia imediata, tenha-se ausentado do serviço durante o expediente, para comprar presentes para sua família, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 8.112/1990.

Trata-se de conduta expressamente proibida pela referida lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906174

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1724) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de aspectos legais a elas relacionados.

Um gerente da FUNPRESP instou um servidor a atualizar os próprios dados cadastrais para que incluísse o endereço de novo imóvel que ele havia comprado em outro estado. Esse servidor, considerando-se ofendido e coagido a fazer isso, argumentou que essa era uma atribuição estranha a seu cargo e citou a seguinte proibição da Lei nº 8.112/1990, para mostrar que o gerente estava errado: "cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa...". Nessa situação, o servidor estava correto no entendimento da citada lei e pode recusar-se a informar ao órgão a compra do referido imóvel.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906175

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1725) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de aspectos legais a elas relacionados.

Um servidor público efetivo que cometeu falta grave no órgão em que trabalhava e se aposentou antes da decisão administrativa final sobre seu processo poderá ter cassada a aposentadoria em caso de condenação com pena de demissão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1906176

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1726) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de aspectos legais a elas relacionados.

Uma analista de previdência complementar, a fim de manifestar seu apreço por uma amiga recém-admitida na FUNPRES-P, realiza reunião com a equipe para discursar sobre as qualidades da nova servidora e comentar como esta poderá contribuir para melhorar o clima organizacional da área. A reunião promovida pela analista tem respaldo na Lei nº 8.112/1990 e outras com a mesma finalidade podem ser incentivadas para o alcance de resultados organizacionais mais expressivos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2207645

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1727) No tocante à atividade empresária no contexto do direito empresarial, julgue o item a seguir.

Observada a inexistência de conflitos de interesse, servidores públicos em gozo de licença para tratar de interesses particulares podem exercer administração de sociedade empresária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613071

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1728) A respeito dos poderes administrativos e de disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Ao servidor que imponha resistência injustificada à execução de determinado serviço e que anteriormente tenha sido punido pela mesma conduta é aplicável a penalidade de suspensão, em decorrência legítima do poder disciplinar da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1625116

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1729) Determinado agente da Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da Polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O servidor, em razão do seu ato, está sujeito à pena de demissão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1698782

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1730) João, servidor público, aliciou um dos seus subordinados a se filiar ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se processo administrativo contra João para apurar sua conduta funcional. Concluído o procedimento, o chefe da repartição, Antônio, aplicou a pena de advertência por escrito pelo ato praticado.

Considerando a situação hipotética precedente, o disposto na Lei nº 8.112/1990, os requisitos do ato administrativo e os poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A penalidade aplicada a João é incabível, uma vez que não há previsão legal expressa para a punição funcional pelo ato praticado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1403141

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1731) No que diz respeito a corregedoria e direito disciplinar (CDD), julgue o item a seguir.

Se um policial rodoviário federal receber ordem verbal de um superior e suspeitar que a determinação seja ilegal, ele poderá deixar de cumpri-la, com base nessa suspeita.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/616144

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1732) Considerando o disposto no Decreto nº 7.133/2010 e na Lei nº 8.112/1990, além da avaliação de desempenho, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, é dever do servidor atender o público em geral com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas por sigilo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623882

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1733) Com base no disposto na Lei nº 8.112/1990, julgue o item seguinte.

Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623884

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1734) Com base no disposto na Lei nº 8.112/1990, julgue o item seguinte.

Será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à época em que ainda estava na atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625033

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1735) Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito da organização administrativa e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Luiz, servidor público federal aposentado, desviou recurso público quando foi gestor de uma fundação de natureza privada de apoio a instituição federal de ensino superior. **Assertiva:** Nesse caso, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, será legal a instauração de procedimento disciplinar, assim como a punição de Luiz, nos moldes do regime jurídico dos servidores públicos da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/646283

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1736) Julgue o item seguinte, relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público.

A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/646284

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1737) Julgue o item seguinte, relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público.

É dever do servidor público respeitar a hierarquia, respeito esse que veda a ele representar contra comprometimentos da estrutura do poder estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tecno (EBSERH)/EBSERH/Gestão Pública/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1738) No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos, julgue o próximo item.

Nos termos da Lei n.º 8.112/1990, os deveres do servidor público incluem representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço no recinto da repartição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1739) João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação, ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria.

Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público federal, a pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por noventa dias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1740) Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio de Janeiro e reformar uma área específica de um museu municipal, para a exposição das pinturas restauradas. Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se o servidor responsável pelo serviço de pintura do local de exposição levar, para seu uso pessoal, parte das tintas compradas e não utilizadas na reforma, ele não incorrerá em falha.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1741) Julgue o próximo item, com base na Lei n.º 8.112/1990 e na Portaria PGR/MPU n.º 98/2017 — Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1742) Considerando o Código de Conduta do Conselho da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, as regras para provimento de cargos públicos, direitos e vantagens bem como o regime disciplinar dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Rafael e Caio, servidores públicos federais, respondem, cumulativamente, a processos administrativo e criminal por atos cometidos no exercício de suas funções. Na esfera criminal, Rafael foi absolvido por ter comprovado a inexistência do fato; Caio foi absolvido por ter apresentado prova de não ter sido o autor do fato. Assertiva: Nessa situação, Rafael e Caio não poderão ser responsabilizados administrativamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561820

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1743) Considerando o Código de Conduta do Conselho da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, as regras para provimento de cargos públicos, direitos e vantagens bem como o regime disciplinar dos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Em 2015, Joaquim, servidor público federal, aposentou-se voluntariamente. Em 2016, comprovou-se que Joaquim, em 2015, ainda no exercício de suas funções, havia cometido ato de improbidade administrativa. **Assertiva:** Nessa situação, a aposentadoria de Joaquim deverá ser cassada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562798

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Regime Disciplinar (arts. 116 a 142 da Lei nº 8.112/1990)

1744) Com base na Lei nº 8.112/1990 e no regime jurídico aplicável aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A destituição de servidor de cargo em comissão ou de função comissionada não pode ser aplicada como penalidade disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841968

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1745) Acerca de agentes públicos, processo administrativo disciplinar e controle judicial, julgue o item a seguir.

A destituição de cargo em comissão em razão de falta grave praticada no exercício das atribuições do cargo exige a instauração de processo administrativo disciplinar somente quando o cargo é ocupado por servidor efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841970

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1746) Acerca de agentes públicos, processo administrativo disciplinar e controle judicial, julgue o item a seguir.

É obrigatória a instauração de processo disciplinar quando ilícito praticado por servidor público ensejar a imposição da penalidade de suspensão por período superior a trinta dias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321846

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1747) Com fundamento na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Como medida cautelar e para evitar que o servidor interfira na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar que ele seja afastado do exercício do cargo pelo prazo, improrrogável, de até sessenta dias, sem direito à remuneração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3350032

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1748) Julgue o item a seguir à luz do Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1999) e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

No âmbito do processo disciplinar, as reuniões e audiências das comissões constituídas para apuração de fato que possa constituir falta funcional devem ser públicas e de livre acesso a qualquer cidadão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3350034

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1749) Julgue o item a seguir à luz do Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1999) e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990).

No inquérito administrativo, o defensor dativo designado para defender o indiciado revel deve ser ocupante de cargo efetivo de mesmo nível ou superior ao do indiciado, ou ter escolaridade igual ou superior à dele.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041612

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Economia e Finanças/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1750) Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue.

A fim de evitar que servidor público submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) interfira no curso do referido processo, a lei autoriza o seu afastamento do exercício do cargo até a conclusão do PAD.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206488

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1751) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A compatibilidade do processo administrativo disciplinar com o ordenamento jurídico pátrio requer a estrita observância das seguintes fases, nessa ordem: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa técnica por advogado e relatório; e julgamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2338705

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1752) Julgue o próximo item, relativo a processo administrativo no âmbito da administração pública, atos administrativos, licitações e contratos administrativos, poder de polícia e processo administrativo disciplinar.

No processo administrativo disciplinar, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa por ausência de previsão legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2614660

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1753) Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, julgue o item a seguir.

Segundo a Lei nº 8.112/1990, no âmbito da apuração de irregularidades cometidas por servidor público, é possível a aplicação de medidas cautelares, a exemplo do afastamento preventivo, a ser implementado pela autoridade instauradora do processo disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1654947

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1754) Considerando o processo de apuração de falta funcional, julgue o item a seguir.

As regras sobre a tramitação do processo administrativo disciplinar são uniformes para a União e para todos os estados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1654950

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1755) Considerando o processo de apuração de falta funcional, julgue o item a seguir.

O processo administrativo disciplinar sob o rito sumário é aplicável apenas para a apuração de acumulação ilegal de cargos, de abandono de cargo e de inassiduidade habitual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1654951

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1756) Considerando o processo de apuração de falta funcional, julgue o item a seguir.

A denúncia anônima é meio legítimo à viabilização da instauração de processo administrativo disciplinar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1655133

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1757) A respeito da administração pública, dos servidores públicos da União e dos contratos e convênios celebrados pela União, julgue o item a seguir.

Caso servidor acusado que tenha sido devidamente intimado não compareça pessoalmente em ato do processo administrativo e não apresente justificativa para seu não comparecimento, deverão ser reconhecidos como verdadeiros os fatos a ele imputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/595335

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Análise de Sistemas/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1758) Julgue o item a seguir, relativo ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer omissor, será instaurado procedimento administrativo disciplinar sumário conduzido por comissão composta por dois servidores estáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/705045

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1759) Julgue o próximo item, com base na Lei n.º 8.112/1990 e na Portaria PGR/MPU n.º 98/2017 — Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Além de ser uma violação ética, a inassiduidade habitual é uma conduta passível de suspensão por até noventa dias, conforme a Lei n.º 8.112/1990.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534037

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1760) Considerando o entendimento do STJ acerca do procedimento administrativo, da responsabilidade funcional dos servidores públicos e da improbidade administrativa, julgue o seguinte item.

É possível a instauração de procedimento administrativo disciplinar com base em denúncia anônima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315296

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1761) A respeito do disposto no artigo 206-A da Lei n.º 8.112/1990 e suas atualizações legislativas, julgue o item subsecutivo.

Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecer procedimentos para preservação do sigilo das informações sobre a saúde do servidor, sendo o acesso restrito apenas ao próprio servidor, ou a quem este autorizar, e ao profissional de saúde responsável.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315297

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1762) A respeito do disposto no artigo 206-A da Lei n.º 8.112/1990 e suas atualizações legislativas, julgue o item subsecutivo.

Na hipótese de acumulação lícita de cargos públicos federais, os exames devem ser feitos com base no cargo de maior exposição a riscos nos ambientes de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315298

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1763) A respeito do disposto no artigo 206-A da Lei n.º 8.112/1990 e suas atualizações legislativas, julgue o item subsecutivo.

A realização de exames médicos periódicos tem como objetivo, prioritariamente, a preservação da saúde dos servidores em razão de doenças preexistentes ou adquiridas ao longo da vida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315299

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1764) A respeito do disposto no artigo 206-A da Lei n.º 8.112/1990 e suas atualizações legislativas, julgue o item subsecutivo.

Os exames médicos periódicos, a cargo dos órgãos e entidades do SIPEC, serão prestados, inclusive, mediante contrato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315300

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1765) A respeito do disposto no artigo 206-A da Lei n.º 8.112/1990 e suas atualizações legislativas, julgue o item subsecutivo.

É lícito ao servidor se recusar a realizar os exames médicos periódicos, mas essa recusa deverá ser por ele consignada formalmente ou reduzido a termo pelo órgão ou entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315301

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1766) A respeito do disposto no artigo 206-A da Lei n.º 8.112/1990 e suas atualizações legislativas, julgue o item subsecutivo.

Os servidores que operam equipamentos com raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos complementares a cada 12 meses.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202338

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1767) A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

O auxílio -natalidade somente será pago à servidora por motivo de nascimento de filho, não podendo o cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora, auferir tal benefício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2032613

CEBRASPE (CESPE) - Psico (FUB)/FUB/Organizacional/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1768) No que diz respeito à saúde e aos direitos dos servidores públicos civis das fundações públicas federais, julgue o item a seguir.

O servidor pode ser aposentado por invalidez em função de alienação mental.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2032614

CEBRASPE (CESPE) - Psico (FUB)/FUB/Organizacional/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1769) No que diz respeito à saúde e aos direitos dos servidores públicos civis das fundações públicas federais, julgue o item a seguir.

A alienação mental não pode ser considerada doença grave.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1698588

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1770) Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Será aposentado o servidor que, avaliado em inspeção médica para fins de readaptação, for julgado incapaz para o serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1439273

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1771) Acerca da prescrição e da decadência em direito da seguridade social, julgue o item a seguir.

Em se tratando de servidor público federal sob o regime da Lei n.º 8.112/1990, a pensão por morte do segurado que falecer, aposentado ou não, será devida a filho menor de dezesseis anos, a contar da data do óbito, desde que requerida em até cento e oitenta dias após o óbito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514049

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Estatuto de Servidores Federais (Lei nº 8.112/1990)

1772) Acerca do controle, organização e responsabilização da administração pública, julgue o item a seguir.

Caso um agente público cause, no exercício de suas funções, dano ao particular, admite-se, reconhecida a responsabilidade pelo prejuízo causado, o desconto de ofício, pela administração pública, das parcelas indenizatórias nos vencimentos do referido agente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992747

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Estatuto de Servidores Federais (Lei nº 8.112/1990)

1773) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o servidor não poderá eximir-se do cumprimento de seus deveres por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315291

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.003/2009 - Regulamenta a Licença para Tratamento de Saúde, de que Tratam os arts. 202 a 205 da Lei nº 8.112/1990

1774) A respeito dos procedimentos para concessão das licenças para tratamento de saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família, julgue o próximo item, relativo ao Decreto nº 11.255/2022.

O laudo pericial poderá conter a conclusão sobre a perícia e deverá conter, além do nome do perito oficial, o número do registro no respectivo conselho de classe, mas não se referirá ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço ou de doença profissional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315292

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.003/2009 - Regulamenta a Licença para Tratamento de Saúde, de que Tratam os arts. 202 a 205 da Lei nº 8.112/1990

1775) A respeito dos procedimentos para concessão das licenças para tratamento de saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família, julgue o próximo item, relativo ao Decreto nº 11.255/2022.

Caso o perito considere necessário, ele poderá optar pela perícia presencial a qualquer tempo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315293

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.003/2009 - Regulamenta a Licença para Tratamento de Saúde, de que Tratam os arts. 202 a 205 da Lei nº 8.112/1990

1776) A respeito dos procedimentos para concessão das licenças para tratamento de saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família, julgue o próximo item, relativo ao Decreto nº 11.255/2022.

Compete ao órgão central do SIPEC propor normas que regulam a operacionalização dos exames médicos periódicos dos servidores públicos federais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315294

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.003/2009 - Regulamenta a Licença para Tratamento de Saúde, de que Tratam os arts. 202 a 205 da Lei nº 8.112/1990

1777) A respeito dos procedimentos para concessão das licenças para tratamento de saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família, julgue o próximo item, relativo ao Decreto nº 11.255/2022.

A licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor, a pedido ou de ofício, por perícia oficial singular, em caso de licenças que não excedam o prazo de três meses no período de um ano, a contar do primeiro dia de afastamento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3315295

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Engenharia Civil/Segurança do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.003/2009 - Regulamenta a Licença para Tratamento de Saúde, de que Tratam os arts. 202 a 205 da Lei nº 8.112/1990

1778) A respeito dos procedimentos para concessão das licenças para tratamento de saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família, julgue o próximo item, relativo ao Decreto n.º 11.255/2022.

Desde que o afastamento seja inferior a quinze dias, a dispensa da perícia oficial fica condicionada à apresentação de atestado médico ou odontológico, encaminhado por meio de plataforma digital do governo federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1655452

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Médico Clínico/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.003/2009 - Regulamenta a Licença para Tratamento de Saúde, de que Tratam os arts. 202 a 205 da Lei nº 8.112/1990

1779) Com relação aos Decretos n.º 6.833/2009 e n.º 7.003/2009, julgue o item que se segue.

De acordo com o Decreto n.º 7.003/2009, a perícia oficial poderá ser dispensada para a concessão de licença para tratamento de saúde, desde que não ultrapasse o período de dez dias corridos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1611226

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 7.203/2010 - Nepotismo

1780) A respeito da ética no serviço público, da administração pública federal bem como dos servidores públicos federais e seus direitos e deveres, julgue o item que se segue.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, desde que satisfeitos os requisitos legais, poderá realizar a contratação direta de empresa na qual um primo seja sócio.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008125

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 8.745/1993 - Contratação Temporária

1781) A respeito do dimensionamento, do provimento e da movimentação da força de trabalho, julgue o item a seguir.

A contratação de estagiários na administração pública visa ao suprimento de carências temporárias de pessoal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3290426

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1782) Acerca dos agentes públicos, julgue o item seguinte.

Agentes delegados são aqueles que recebem da administração pública a incumbência de representá-la em determinado ato ou de praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público credenciante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3316327

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Pedagogia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1783) Consoante a Instrução Normativa SGP/MGI n.º 1/2024, julgue o item a seguir.

O servidor que realizar atividade passível de gratificação por encargo de curso ou concurso em instituições não integrantes do sistema de pessoal civil da administração federal (SIPEC) deverá informar tal fato à unidade de gestão de pessoas do seu órgão e entidade de exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3596664

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1784) Com base na Lei estadual n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), julgue o seguinte item.

A gratificação devida aos funcionários para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva é limitada a 70% do vencimento do respectivo cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599464

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1785) No que concerne à responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes públicos, bem como à improbidade administrativa, julgue o item subsequente, observando, no que for cabível, a jurisprudência do STF.

Denomina-se ilícito administrativo puro a infração de regras de conduta relacionadas ao exercício da função pública, para a qual inexistia tipificação penal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599514

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1786) Julgue o item a seguir, a respeito dos servidores públicos e das limitações do poder de tributar.

Os cargos em comissão devem ser exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se apenas às atribuições de direção e chefia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789235

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1787) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Ao servidor público é assegurado o exercício dos direitos políticos positivo e passivo como expressão dos direitos da cidadania.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079324

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1788) Acerca do controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Ao tomar conhecimento de uma ilegalidade na administração pública, o servidor público tem o direito de abrir uma representação a um órgão de controle ou à própria administração em que a situação ocorreu.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2339357

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1789) No que se refere aos servidores públicos, com base na CF e na jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Caso haja extinção do cargo, o servidor estável deverá ser colocado em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu aproveitamento em outro cargo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1400938

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Agentes Públicos

1790) No que tange aos afastamentos do serviço pelo policial rodoviário federal, julgue o item seguinte.

A prorrogação de sessenta dias da licença à policial rodoviária gestante somente será devida se requerida até o final do terceiro mês após o parto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827156

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1791) Ainda em relação ao direito administrativo, julgue o item subsequente.

Aquele que não é agente público pode ser responsabilizado como coautor de ato de improbidade consumada caso induza ou concorra dolosamente para a prática do ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841931

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1792) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

O sucessor ou herdeiro de agente que tenha causado danos ao erário está sujeito às sanções da Lei de Improbidade Administrativa e deve responder pela integralidade das penalidades de ressarcimento integral do dano e multa civil, até o limite da herança.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841965

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1793) Julgue o item a seguir, à luz do disposto na Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade administrativa.

Pessoa jurídica de direito privado à qual seja imputado ato ímprobo responderá integralmente pela prática do ato, ainda que demonstrado benefício direto a sócio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249752

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1794) Com fundamento no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e na Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), julgue o item a seguir.

Para fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, é considerado agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, função na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3251877

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1795) Julgue o item a seguir, a respeito da legislação que trata de improbidade administrativa, defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos e acesso à informação.

As disposições legais acerca da improbidade administrativa são inaplicáveis a particulares, ainda que estes induzam ou concorram para a prática de atos de improbidade, pois a lei se rege exclusivamente a atuação de agentes públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3251881

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1796) Julgue o item a seguir, a respeito da legislação que trata de improbidade administrativa, defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos e acesso à informação.

Se um gestor público deixar de aplicar penalidade a uma empresa contratada com base em jurisprudência recente, mas os órgãos de controle posteriormente discordaram, em face de interpretação jurisprudencial divergente, então, nesse caso, a ação do servidor não configura improbidade, pois decorreu de divergência interpretativa fundamentada em jurisprudência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3252138

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1797) Julgue o item a seguir, considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990) e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

As disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, culposa ou dolosamente, para a prática de ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255505

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1798) A respeito das disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto nº 1.171/1994), dos deveres do servidor público federal, conforme a Lei nº 8.112/1990, e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Para aplicação de penalidade em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) exige que o sujeito ativo da conduta seja agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258610

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1799) Em relação aos agentes públicos e aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da jurisprudência do STF.

Desde a edição da Lei nº 14.230/2021, só se admite a responsabilização por atos de improbidade administrativa praticados na modalidade dolosa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258774

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1800) Julgue o item a seguir, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto nº 1.171/1994), no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990) e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador devem ser observados na aplicação de sanções em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

Certo

Errado

Gabarito: Certo
